

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 219/2531 พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
ตะกั่ว ปา

โจทก์

นาง บุปผา หวันแสง หรือโตะปึง

จำเลย

ป.อ. มาตรา 341

จำเลยไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ แต่ได้ขายน้ำมันพรายให้กับผู้เสียหายในราคา 300 บาท อ้างว่าจะช่วยให้ค้าขายดี นอกจากนี้จำเลยยังคอยบอกผู้เสียหายว่าทำผิดผี ต้องทำพิธีไหว้อาจารย์ จนผู้เสียหายยอมมอบเงินและทรัพย์สินอื่นรวมหลายหมื่น บาทให้จำเลยไปเพื่อทำพิธีดังกล่าว การกระทำของจำเลยเป็นการหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันจำเลยรู้อยู่แล้วว่าเป็นเท็จ จึงเป็นความผิดฐานฉ้อโกง.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 341 และ 342 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่6)พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ริบชดบรรจุของเหลวของกลาง ให้จำเลยคืนเงินจำนวน 27,765 บาท และคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินอีก 20,000บาท แก่เจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ทั้ง 14 กระทั่งให้ลงโทษจำคุกกระหนงละ 6 เดือน รวมจำคุก 7 ปี จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุม มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 5ปี 3 เดือน ให้จำเลยคืนเงิน 27,765 บาทและคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินอีก 20,000 บาท แก่ผู้เสียหาย ธิบของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'โจทก์มีผู้เสียหายเบิกความเป็นพยานโจทก์ว่า ในวันที่ 12 ตุลาคม 2527 จำเลยมาขายผ้าห่มให้ผู้เสียหาย 2 ผืน และสอบถามถึงการค้าขายของผู้เสียหายว่าดีหรือไม่ ผู้เสียหายตอบว่าไม่ดี จำเลยก็พูดว่าจำเลยมีอาจารย์ดีและมีของดี หากได้มาจะทำให้คนเข้ามาในร้านมากแล้วจำเลยเสนอขายในราคา 500 บาท ผู้เสียหายต่อรองราคาและตกลงซื้อขายกันราคา 300 บาท จากนั้นจำเลยได้ไปเอาน้ำมันสีเหลืองที่บรรจุอยู่ในขวดมาให้ผู้เสียหาย และบอกว่าให้เก็บไว้ในกระป๋องใส่เงิน อย่าให้ใครถามหรือให้ใครเห็น ผู้เสียหายหลงเชื่อจึงมอบเงิน 300 บาท ให้จำเลยไปผู้เสียหายปฏิบัติตามคำแนะนำของจำเลย ต่อมาวันที่ 14 ตุลาคม 2527 ผู้เสียหายได้ย้ายขวดใส่น้ำมันนั้นไปเก็บในลิ้นชักจักรเย็บผ้าเพราะเกรงว่าจะมีคนเห็นต่อจากนั้นตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2527 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2527 จำเลยได้มาหาผู้เสียหายเกือบทุกวัน ทุกครั้งที่จำเลยมาจำเลยได้บอกผู้เสียหายว่าทำผิดผิดต้องแก้เคล็ดและจะต้องทำพิธีไหว้ขอโทษอาจารย์มิฉะนั้นจะเกิดผลร้ายแก่ผู้เสียหาย ผู้เสียหายหลงเชื่อและยินยอมให้จำเลยทำพิธีด้วยการจุดเทียนไหว้อาจารย์และขอเงินจากผู้เสียหาย ซึ่งผู้เสียหายได้มอบเงินสดให้จำเลยไปอีกทุกครั้งรวม 12 ครั้ง โดยในวันที่ 20 ตุลาคม

ผู้เสียหายได้มอบล็อกเก็ตและทองให้จำเลยพร้อมเงิน 2,100 บาทและในครั้งสุดท้าย
ผู้เสียหายได้มอบเงิน 480 บาท สร้อยคอทองคำ ต่างหู และแหวนทองคำ 2 วง ให้
จำเลยไปตามที่จำเลยเรียกร้องคิดเป็นเงิน 20,000 บาท รวมเงินและทรัพย์สิน
ทั้งหมดที่ผู้เสียหายให้จำเลยไปทั้ง 13 ครั้ง เป็นเงิน 47,765 บาท จากพฤติการณ์
ของจำเลยตั้งแต่ขายน้ำมันพรายที่จะช่วยให้ค้าขายดีแก่ผู้เสียหาย และคอยบอกผู้
เสียหายว่าทำผิดผิดติดต่อกันหลายวัน อ้างว่าผู้เสียหายทำให้ลูกกรอกหายใจไม่ออก
บ้าง อ้างว่ามีกระดูกคนตายอยู่ในถังน้ำ แต่ความจริงกระดูกนั้นเป็นกระดูกหมูบ้างจน
ได้เงินและทรัพย์สินไปจากผู้เสียหายคิดเป็นเงิน 47,765 บาท ทั้ง ๆ ที่จำเลยเองก็เบิก
ความรับว่าตนไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าการกระทำของจำเลยตั้งแต่ขาย
น้ำมันพรายให้ผู้เสียหายเป็นการหลอกลวงผู้เสียหายด้วยการแสดงข้อความอันเป็น
เท็จเพื่อจะได้เงินและทรัพย์สินไปจากผู้เสียหาย โดยจำเลยรู้หรือน่ามันที่ขายนั้น
ไม่มีผลเกี่ยวกับการค้าขายของผู้เสียหาย และจำเลยไม่ได้คิดว่าผู้เสียหายทำผิดผิดแต่
อย่างใด เพราะจำเลยไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์อยู่แล้ว ดังนั้นจำเลยจึงมีความผิดฐาน
ฉ้อโกงผู้เสียหาย และที่จำเลยนำสืบมานั้นไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ เพราะปรากฏว่า
เมื่อจำสืบตำรวจสุธรรม เพ็งสวัสดิ์ และจำสืบตำรวจวีรพล กุลเจริญ พยานโจทก์เข้า
จับกุมจำเลยได้ เมื่อแจ้งข้อหาว่าจำเลยฉ้อโกงทรัพย์สินผู้เสียหาย จำเลยรับสารภาพและ
ยินดีจะใช้เงินคืนให้แก่ผู้เสียหายประมาณ 30,000 บาท นอกจากนี้พันตำรวจตรี
สวัสดิ์ นครวงศ์ พนักงานสอบสวนยังเบิกความเป็นพยานโจทก์ว่า ในวันที่จับจำเลย
มาที่สถานีตำรวจนั้น จำเลยพูดกับผู้เสียหายว่ายินดีชดใช้เงินแก่ผู้เสียหาย
30,000 บาท ก่อน แต่ผู้เสียหายต้องการเป็นเงินสด จำเลยไม่มีให้จึงไม่สามารถตกลง
กันได้ ฉะนั้นหากเป็นความจริงดังจำเลยนำสืบแล้ว จำเลยคงจะไม่เจรจายอมใช้เงิน
แก่ผู้เสียหายเพื่อให้ผู้เสียหายเลิกคิดเป็นจำนวนมากเช่นนั้น ซึ่งเกินกว่าเงินที่จำเลย
อ้างว่ายืมจากผู้เสียหาย 3,000 บาท หลายเท่า ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น'

พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341รวม 13 กระหนง ให้ลงโทษจำคุกกระหนงละ 6 เดือน รวมจำคุก 6 ปี 6เดือนจำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุมมีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสี่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 ปี 10เดือน 15 วัน ให้จำเลยคืนเงิน 27,765 บาท และคืนเครื่องทองรูปพรรณหรือใช้ราคา 20,000 บาท แก่ผู้เสียหายริบของกลาง.

(สุชาติ จิวะชาติ-สมศักดิ์ จุสวัสด์-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ